



JORNAL OFICIAL

Quarta-feira, 28 de julho de 2021



Série

Número 134

Suplemento

Sumário

VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS
PARLAMENTARES

Portaria n.º 420/2021

Estabelece a estrutura nuclear da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT- RAM) e as competências das respetivas unidades orgânicas, bem como fixa o máximo de unidades orgânicas flexíveis.

**VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL E
DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES****Portaria n.º 420/2021**

de 28 de julho

Estabelece a estrutura nuclear da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (AT-RAM) e as competências das respetivas unidades orgânicas e fixa o máximo de unidades orgânicas flexíveis

O Decreto Regulamentar n.º 3/2019/M de 19 de março alterou e republicou a orgânica da AT-RAM. Posteriormente, através do Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2021/M de 27 de julho alterou-se o Anexo 1 a que se refere o artigo 6.º do mesmo diploma.

A missão prosseguida pela AT-RAM assume uma elevada complexidade técnica, exigindo uma estrutura humana com relevância do ponto de vista quantitativo e importante diversidade ao nível da formação dos seus quadros.

Nesse sentido, a prossecução dos objetivos determinados com respeito pelos critérios de eficiência, economicidade, eficácia e celeridade, de acordo com a missão, estratégias e objetivos estabelecidos obriga ao estabelecimento de um sistema de auditoria e controlo interno de todas as suas áreas (ainda maior atendendo à importância e sensibilidade da informação tratada), em colaboração com as autoridades nacionais, que não só avalie as diversas áreas da organização como, de um modo claramente pedagógico, coopere com as unidades orgânicas no aperfeiçoamento dos seus procedimentos internos.

Assim, fica clara a necessidade de proceder às reestruturações infra decorrentes das novas tarefas acometidas no plano das áreas transversais de gestão, coordenação dos serviços desconcentrados e ainda de auditoria e controlo.

Nestes termos, em conformidade com o disposto no artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 14/2015/M, de 19 de agosto, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 3/2019/M de 19 de março, que o republicou e ainda alterado pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2021/M de 27 de julho e ao abrigo do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2007/M, de 12 de novembro, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 24/2012/M, de 30 de agosto, 2/2013/M, de 2 de janeiro, e 42-A/2016/M, de 30 de dezembro, manda o Vice-Presidente do Governo Regional, o seguinte:

SECÇÃO I**Objeto e estrutura****Artigo 1.º****Objeto**

1 – O presente diploma aprova a estrutura nuclear da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, adiante designada abreviadamente por AT-RAM.

Artigo 2.º**Estrutura nuclear**

1 – A AT-RAM compreende as seguintes unidades orgânicas nucleares:

a) Direção de Serviços de Planeamento, Inspeção Tributária, Investigação da Fraude e de Ações Especiais;

b) Direção de Serviços de Justiça Tributária, da Consultadoria Jurídica e do Contencioso;

c) Direção de Serviços de Estudos, Coordenação, Gestão da Tributação e Análise de Dados.

d) Direção de Serviços de Planeamento, Coordenação dos Serviços Locais, Auditoria e Controlo de Gestão.

2 – As Direções referidas nos números anteriores funcionam sob a direta dependência do Diretor Regional.

SECÇÃO II**Unidades orgânicas nucleares****Artigo 3.º****Direção de Serviços de Planeamento, Inspeção Tributária, Investigação da Fraude e de Ações Especiais**

1 – A Direção de Serviços de Planeamento, Inspeção Tributária, Investigação da Fraude e de Ações Especiais, abreviadamente designada por DSIT, assegura a conceção e planeamento regional das políticas no domínio do exercício da ação de inspeção tributária, a investigação das irregularidades fiscais e a prevenção e combate à fraude e evasão fiscais.

2 – À DSIT, no âmbito das suas atribuições, compete, designadamente:

a) Conceber e desenvolver um sistema de informações adequado à satisfação das necessidades operacionais dos serviços regionais da prevenção e inspeção tributária;

b) Estudar e preparar os dados disponíveis a nível central e regional, com vista ao fornecimento de informação adequada à melhoria da eficiência, da eficácia da inspeção tributária;

c) Elaborar e aplicar as instruções para a correta aplicação da legislação relacionada com a inspeção tributária e realizar estudos e trabalhos técnicos de natureza económica e contabilística destinados a auxiliar a atuação dos funcionários afetos à inspeção tributária;

d) Preparar os relatórios de atividades respeitantes à inspeção tributária a nível regional;

e) Analisar os indicadores que permitam o controlo e a avaliação periódica dos resultados obtidos no domínio da inspeção tributária e propor as medidas corretivas que se revelem necessárias;

f) Prestar apoio técnico em matéria de inspeção tributária, nomeadamente no que se refere à verificação de contabilidades informatizadas;

g) Participar e colaborar, a nível técnico, na execução dos programas e atividades da inspeção tributária a nível nacional e regional.

h) Analisar, através de elementos declarados ou colhidos para o efeito através de visitas sumárias e de exames às escritas, a situação tributária dos contribuintes, de acordo com as instruções que lhes forem fornecidas;

i) Preparar, em colaboração com a AT, e desencadear ações especiais de inspeção que, por razões estratégicas ou outras, devam ser levadas a cabo ou coordenadas pelos serviços centrais.

j) Participar na elaboração anual do projeto do Plano Nacional de Atividades da Inspeção Tributária e Aduaneiras (PNAITA), coordenar a elaboração dos planos regionais de atividade das diferentes unidades orgânicas da

área da inspeção tributária e controlar a execução dos referidos planos;

k) Elaborar anualmente o Plano e o Relatório de atividades da área da inspeção tributária;

l) Conceber, testar, gerir operacionalmente e propor alterações aos sistemas de informação utilizados pela área da inspeção tributária;

m) Promover programas de inspeção tendo em vista áreas de risco previamente identificadas e elaborar os respetivos manuais a usar pelas diferentes unidades orgânicas da área da inspeção tributária;

n) Gerir a troca de informações com países comunitários e com países terceiros com os quais Portugal celebrou convenções sobre dupla tributação;

o) Elaborar pareceres e realizar estudos e trabalhos técnicos relacionados com a respetiva área de intervenção;

p) Analisar e acompanhar o comportamento fiscal dos contribuintes, inclusive aqueles cuja inspeção seja atribuída aos serviços centrais e dos sectores de atividade económica em que os mesmos se inserem, através da verificação e análise formal e da coerência dos elementos declarados, da monitorização e análise da informação constante das bases de dados informatizadas e da recolha sistematizada de quaisquer outros tipos de informação;

q) Verificar, com recurso a técnicas próprias de auditoria, a contabilidade dos contribuintes, inclusive aqueles cuja inspeção seja atribuída aos serviços centrais, confirmando a veracidade das declarações efetuadas, por verificação substantiva dos respetivos elementos contabilísticos de suporte;

r) Instaurar e instruir processos de inquérito, nos termos dos artigos 40.º e 41.º do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT).

s) Elaborar pareceres e realizar estudos e trabalhos técnicos relacionados com a respetiva área de intervenção sempre que tal seja solicitado;

t) Estudar e propor estratégias de luta contra a evasão e fraude fiscal;

u) Promover a cooperação com entidades públicas e privadas que disponham de informação relevante;

v) Centralizar e tratar a informação relativa aos diversos tipos de evasão e fraude fiscal;

w) Cooperar com entidades vocacionadas para a deteção e controlo da evasão e fraude fiscal;

x) Coordenar, a nível da área da inspeção tributária, a prestação de apoio técnico aos tribunais, bem como cooperar com a Polícia Judiciária e Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no acesso e tratamento da informação de natureza fiscal;

y) Colaborar, no âmbito da cooperação administrativa e assistência mútua entre os Estado membros da União Europeia, bem como no envio à Comissão Europeia de informação que esta solicite;

3 – A DSIT é dirigida por um diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.

Artigo 4.º

Direção de Serviços de Justiça Tributária, da Consultadoria Jurídica e do Contencioso

1 – A Direção de Serviços de Justiça Tributária, da Consultadoria Jurídica e do Contencioso, adiante designada abreviadamente por DSJUT tem por missão assegurar o acompanhamento de processos de contencioso administrativo, tributário e criminal, elaborar pareceres e prestar apoio técnico-jurídico na preparação de diplomas legais e consultoria jurídica em matérias conexas com a atividade administrativa e tributária.

2 – À DSJUT compete:

a) Prestar apoio jurídico, elaborando pareceres e realizando estudos e trabalhos técnicos relacionados com a respetiva área de intervenção, designadamente assegurando o acompanhamento de processos de contencioso administrativo e tributário, a solicitação do diretor regional;

b) Realizar estudos e emitir pareceres e informações de natureza jurídica em quaisquer processos, requerimentos, exposições ou reclamações dos contribuintes que se relacionem com matérias de natureza administrativa e tributária;

c) Participar no estudo, elaboração, redação e apreciação de medidas legislativas regulamentares regionais da respetiva área de especialidade;

d) Participar na elaboração e apreciação dos processos legislativos que envolvam matérias da sua competência;

e) Instaurar e instruir processos de inquérito, nos termos dos artigos 40.º e 41.º do Regime Geral das Infrações Tributárias (RGIT);

f) Instruir processos disciplinares, de inquérito ou de sindicância;

g) Prestar apoio jurídico, elaborando pareceres e assegurando o acompanhamento de processos de contencioso administrativo e tributário da competência do secretário regional da tutela;

h) Representar a administração fiscal constituída assistente nos processos por crimes fiscais;

i) Propor e elaborar instruções para a correta e uniforme aplicação das leis reguladoras da matéria da sua competência;

j) Gerir, nos termos da lei, os créditos públicos em processos de execução fiscal ou de recuperação de empresas;

k) Orientar, coordenar e apoiar a atividade dos representantes da Fazenda Pública junto dos tribunais administrativos e fiscais e manter atualizados os ficheiros de legislação, jurisprudência e orientações administrativas com interesse para a respetiva atuação;

l) Prestar ao Ministério Público junto das diversas instâncias judiciais o apoio técnico que este solicitar;

m) Orientar, coordenar e apoiar a atividade dos representantes da AT-RAM, no âmbito dos processos judiciais de recuperação de empresas e de insolvência;

n) Proceder ao estudo sistemático e crítico da legislação tributária;

o) Assegurar o apoio técnico ao patrocínio judiciário dos trabalhadores da AT-RAM na situação de réus ou arguidos em processos judiciais, por atos ou omissões ocorridas no exercício ou por causa do exercício das suas funções;

p) Proceder à instauração, instrução e apreciação do procedimento tributário por iniciativa do contribuinte, de revisão do ato tributário ou de matéria tributável.

3 – A DSJUT é dirigida por diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.

Artigo 5.º

Direção de Serviços de Estudos, Coordenação, Gestão da Tributação e Análise de Dados

1 – A Direção de Serviços de Estudos, Coordenação, Gestão da Tributação e Análise de Dados, abreviadamente designado por DERAD, tem por missão assegurar a gestão, o estudo e elaboração dos instrumentos de gestão na área tributária, nomeadamente no âmbito dos sistemas de informação tributários da AT-RAM e de cruzamentos de informação para efeitos de análise de deteção de anomalias fiscais.

2 – À DERAD compete designadamente:

a) Gerir os sistemas de informação da AT-RAM;

b) Estudar, conceber e gerir sistemas de informação adequados à racionalização de estruturas e procedimentos internos da AT-RAM;

c) Estudar e efetuar cruzamentos de informação para a deteção de anomalias fiscais;

d) Efetuar estudos de apoio na aplicação das decisões fiscais e nos procedimentos dos serviços a efetuar pela AT-RAM;

e) Acompanhar e controlar, de forma permanente a arrecadação e controlo da receita e da tributação em geral;

f) Detetar situações de falta de declaração ou de omissões nela verificadas e emitir as correspondentes liquidações;

g) Apoiar nas diversas matérias declarativas dos diferentes impostos, nomeadamente no IRS e IRC, aos Serviços de Finanças pertencentes à AT-RAM;

h) Elaborar estudos técnicos e estatísticos, incluindo os referentes aos dados de base para quantificação da receita fiscal cobrada;

i) Análise e apoio ao contribuinte nas atividades relacionadas com os diversos impostos;

j) Cruzamento de informação na seleção de contribuintes com indícios de risco de fraude ou evasão fiscal, a remeter para apreciação à Inspeção Tributária;

k) Orientar e controlar a receção, registo prévio, visualização e loteamento das declarações e relações a que estejam obrigados os sujeitos passivos de IRS;

l) Promover o arquivo das declarações fiscais, bem como de quaisquer outros documentos respeitantes aos sujeitos passivos desta área fiscal;

m) Coordenar, controlar e instruir os processos de análise de divergências de IRS, tendo como objetivo a sua eficaz e eficiente decisão;

n) Controlar o cumprimento das obrigações declarativas por parte dos contribuintes;

o) Planear e dar apoio às necessidades dos serviços nos domínios das instalações e respetivo equipamento informático;

p) Manter e atualizar o cadastro do parque informático afeto à AT-RAM e respetivos Serviços de Finanças;

q) Elaborar estudos relativos à conservação, remodelação e renovação do parque informático da AT-RAM;

r) Efetuar periodicamente uma inspeção técnica ao parque informático afeto à AT-RAM;

s) Realizar, coordenar e controlar a execução apoio aos sistemas informáticos da AT-RAM e Serviços de Finanças;

t) Apoiar a realização de todos os procedimentos informáticos tendentes à elaboração de estudos referentes ao cruzamento de informação;

u) Assegurar os procedimentos de logística de equipamentos integrados na rede da AT-RAM;

2 - A DERAD é dirigida por diretor de serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.

Artigo 6.º

Direção de Serviços de Planeamento, Coordenação Local, Auditoria e Controlo de Gestão

1 - A Direção de Serviços de Planeamento, Coordenação dos Serviços Locais, Auditoria e Controlo de Gestão, abreviadamente designada por DPAG, assegura a elaboração e divulgação e controlo dos instrumentos de gestão e auditoria, coordena os Serviços Desconcentrados e fomenta a implementação de iniciativas que visem a melhoria contínua do desempenho e da qualidade da AT-RAM.

2 - À DPCG compete designadamente:

a) Assegurar a gestão orçamental da AT-RAM, elaborando as propostas de orçamento e controlando a respetiva execução;

b) Assegurar, na sua área de atuação, a normalização de procedimentos em todas as unidades orgânicas e serviços desconcentrados de âmbito local da AT-RAM, designadamente elaborando e propondo as instruções adequadas;

c) Elaborar mapas e relatórios de execução e avaliação orçamental que se mostrem necessários ao adequado controlo de gestão orçamental da AT-RAM;

d) Conceber e promover a implementação dos instrumentos de gestão estratégica e operacional em alinhamento com o modelo de avaliação do desempenho dos serviços;

e) Coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos instrumentos de gestão, nomeadamente de planos plurianuais e estratégicos, planos anuais e relatórios de atividades;

f) Coordenar a elaboração, do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, e assegurar sua monitorização trimestral e anual;

g) Analisar e acompanhar os Processos de Execução Fiscal, nas diferentes etapas de tramitação;

h) Responder aos pedidos de esclarecimento suscitados pelos contribuintes e informar exposições e outros documentos relativos à situação tributária dos contribuintes;

i) Definir e gerir, em colaboração com a DAG, o sistema de informação de avaliação de desempenho no âmbito do SIADAP;

j) Colaborar com as diferentes unidades orgânicas na definição das suas necessidades funcionais, para a melhoria da sua gestão;

k) Assegurar a criação, atualização e divulgação de instrumentos no âmbito da gestão documental da AT-RAM;

l) Gestão do Sistema de Gestão de Processos e Serviços (GPS);

m) Realizar estudos e trabalhos técnicos relacionados com a respetiva área de intervenção sempre que tal lhe seja solicitado;

n) Prestar apoio técnico aos serviços da AT-RAM em matérias relacionadas com o planeamento e controlo de gestão e utilização dos sistemas de informação;

o) Fazer o planeamento, o acompanhamento e o controlo das avaliações.

3 - A DPAG é dirigida por um Diretor de Serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau.

Artigo 7.º

Cargos de direção intermédia de 2.º grau

A dotação dos lugares de direção intermédia de 2.º grau constam do mapa anexo à presente Portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 8.º

Manutenção das comissões de serviço

A comissão de serviço dos titulares dos cargos de direção intermédia de 1.º grau da Direção de Serviços de Planeamento, de Inspeção Tributária Investigação da Fraude e de Ações Especiais, da Direção de Serviços de Justiça Tributária, da Consultadoria Jurídica e do Contencioso e da Direção de Serviços de Estudos, Coordenação, Gestão da Tributação e Análise de Dados, mantêm-se nas unidades orgânicas que lhes sucedem, com a mesma designação, respetivamente, Direção de Serviços de Planeamento, de Inspeção Tributária

Investigação da Fraude e de Ações Especiais, Direção de Serviços de Justiça Tributária, da Consultadoria Jurídica e do Contencioso e Direção de Serviços de Estudos, Coordenação, Gestão da Tributação e Análise de Dados.

Artigo 9.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 88/2017, de 27 de março.

Artigo 10.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Vice-Presidência do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, aos 27 de julho de 2021.

O VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado

ANEXO
(a que se refere o artigo 7.º)

Designação	Qualificação	Grau	Lugares
Chefe de Divisão	Direção Intermédia	2.º	3

CORRESPONDÊNCIA

Toda a correspondência relativa a anúncios e assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa.

PUBLICAÇÕES

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:

Uma lauda.....	€ 15,91 cada	€ 15,91;
Duas laudas.....	€ 17,34 cada	€ 34,68;
Três laudas.....	€ 28,66 cada	€ 85,98;
Quatro laudas.....	€ 30,56 cada	€ 122,24;
Cinco laudas.....	€ 31,74 cada	€ 158,70;
Seis ou mais laudas.....	€ 38,56 cada	€ 231,36

EXEMPLAR

A estes valores acresce o imposto devido.

ASSINATURAS

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29

	Anual	Semestral
Uma Série	€ 27,66	€ 13,75;
Duas Séries	€ 52,38	€ 26,28;
Três Séries	€ 63,78	€ 31,95;
Completa.....	€ 74,98	€ 37,19.

A estes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA
IMPRESSÃO
DEPÓSITO LEGAL

Gabinete do Jornal Oficial
Gabinete do Jornal Oficial
Número 181952/02

Preço deste número: € 1,83 (IVA incluído)